



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO;**
2. Tempat lahir : Lingga Tiga;
3. Umur/tanggal lahir: 31 Tahun / 09 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Bendahara Nomor 5 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Selatan Utara Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Tio Ritonga Alias Tio, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmad Tio Ritonga Alias Tio, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Tio Ritonga Alias Tio dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 Agustus 2023, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Rahmad Tio Ritonga Alias Tio, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023, bertempat di Lingkungan Aek Riung Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO pergi kerumah Sdr. AMAR (Belum tertangkap/Dpo) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa pergi ke Lingkungan Aek Riung Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dengan menumpang becak, dan sekitar 19.20 Wib Terdakwa tiba dirumah Sdr. AMAR, dan Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. AMAR, dan ketika bertemu dengan Sdr. AMAR

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Sdr. AMAR "Dak belanja seratus limpul" (Dak adalah panggilan Terdakwa ke Sdr. AMAR), (belanja seratus limpul adalah membeli Narkotika jenis sabu seharga seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AMAR, dan kemudian uang tersebut di terima oleh Sdr. AMAR dan Sdr. AMAR langsung mengambil Narkotika jenis sabu dari atas mejanya, dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu kepada Terdakwa dengan tangan kanan nya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, setelah Terdakwa terima Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Dan sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung membagi-bagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu, kemudian Terdakwa simpan dikamar Terdakwa dan Terdakwa makan terlebih dahulu dan rencana Terdakwa setelah makan Terdakwa akan mempergunakan Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 20.50 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu untuk Terdakwa pergunakan, dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu sisa nya Terdakwa letakkan di atas lantai kamar kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu yang akan Terdakwa pergunakan, kemudian ketika Terdakwa membuka pintu rumah bagian samping Terdakwa digerebek oleh saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi APMA ALDON PULUNGAN, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG, dan Terdakwa langsung ditangkap saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi APMA ALDON PULUNGAN, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG sekitar pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang kadus yaitu saksi BAHARUDDIN SUBEKTI dan ikut menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa sekitar berjarak 5 (lima) meter dari Terdakwa. kemudian Terdakwa di interogasi di hadapan saksi BAHARUDDIN SUBEKTI, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



dari Sdr. AMAR, kemudian Terdakwa di bawa oleh saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi APMA ALDON PULUNGAN, S.H, dan saksi ANDREAS MANURUNG ke rumah Sdr. AMAR untuk dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AMAR, namun Sdr. AMAR tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh petugas Polri ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 115/03.10102/2023 tanggal 08 Maret 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.16 gram dan Berat Netto 0.04 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.14 gram dan Berat Netto 0.06 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 1426/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram di duga mengandung Narkotika milik RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2023, bertempat di Dusun LIngga Tiga II Desa LIngga Tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantaupraptat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG memperoleh informasi akurat bahwa di Dusun Lingga tiga II Desa Lingga tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, dan kemudian dilakukan penyelidikan bahwa benar ada seseorang laki-laki yang sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu di tempat tersebut, dan berdasarkan informasi bahwa seorang laki-laki tersebut bernama panggilan TIO dengan ciri-ciri berbadan kurus, kulit wawo matang, tinggi sekitar 172 cm, Kemudian saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG langsung menyusun rencana kerja, dan mencari tahu keberadaan dari Sdr. TIO, yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. TIO sering mempergunakan Narkotika jenis sabu di belakang rumahnya. Kemudian saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yang bernama panggilan TIO, dan saya bersama rekan kerja saya menyusun rencana kerja, kemudian saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG langsung berangkat menuju Dusun Lingga tiga II Desa Lingga tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan sekitar pukul 20.00 Wib saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG tiba di Dusun Lingga tiga II Desa Lingga tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib di peroleh informasi yang akurat bahwa Sdr. TIO sedang berada dirumah nya di Dusun Lingga tiga II Desa Lingga tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, yang mana Sdr. TIO ada memiliki menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 20.40 Wib saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG menemukan rumah Sdr. TIO, kemudian saksi HENKY DALIMUNTHER, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG



berjalan menuju rumah Sdr. TIO dari pintu samping rumah Sdr. TIO yang mana berdasarkan informasi bahwa Sdr. TIO sering mempergunakan Narkotika jenis sabu dibelakang rumahnya, lalu sekitar pukul 21.00 Wib terlihat seorang laki-laki keluar dari pintu samping rumah yang mana ciri-ciri seorang laki-laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri Sdr. TIO yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut, dan setelah berhasil di amankan di temukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kanan seorang laki-laki tersebut, dan setelah di interogasi seorang laki-laki tersebut mengaku bernama RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO, kemudian saya langsung menghubungi Kadus untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 21.10 Wib datang Kadus yaitu saksi BAHARUDDIN SUBEKTI, dan kami langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. TIO, dan ketika digeledah ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet ditemukan di atas lantai kamar rumah Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO sekitar berjarak 5 (lima) meter dari Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO. Kemudian setelah diamankan Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO dan diamankan barang-barang yang ditemukan dari Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO yang ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, maka saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan interogasi di hadapan Kadus, dan Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO mengakui bahwa barang-barang yang diamankan dari Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO ada miliknya sendiri, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara AMAR dengan cara dibeli, kemudian saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG membawa Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO kerumah saudara AMAR untuk dilakukan pengembangan terhadap saudara AMAR, namun saudara AMAR tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi HENKY DALIMUNTHE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG membawa Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO beserta barang bukti



ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya.

Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 115/03.10102/2023 tanggal 08 Maret 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.16 gram dan Berat Netto 0.04 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.14 gram dan Berat Netto 0.06 gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 1426/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram di duga mengandung Narkotika milik RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Apma Aldon Pulungan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
 - Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Andreas Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Tio menyalahgunakan narkoba jenis sabu di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi dan rekan saksi bersama dengan seorang Kepala Dusun bernama Baharuddin Subekti masuk kedalam sebuah rumah masyarakat lalu pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berjalan keluar dari samping pintu rumah kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Rahmad Tio Ritonga Alias Tio yang kemudian disebut sebagai Terdakwa kemudian saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa lalu menemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet diatas lantai kamar rumah Terdakwa, kemudian setelah menginterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Amar (dpo) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual, memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andreas Manurung, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Apma Aldon Pulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Tio menyalahgunakan narkoba jenis sabu di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi dan rekan saksi bersama dengan seorang Kepala Dusun bernama Baharuddin Subekti masuk kedalam sebuah rumah masyarakat lalu pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berjalan keluar dari samping pintu rumah kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Rahmad Tio Ritonga Alias Tio yang kemudian disebut sebagai Terdakwa kemudian saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa lalu menemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sekop yang terbuat dari pipet diatas lantai kamar rumah Terdakwa, kemudian setelah mengintrogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Amar (dpo) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual, memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa saat Terdakwa sedang berjalan disamping pintu rumah Terdakwa hendak mempergunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota kepolisian disaksikan Kepala Dusun bernama Baharuddin Subekti melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya anggota kepolisian

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa lalu menemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet diatas lantai kamar rumah Terdakwa, kemudian setelah mengintrogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Amar (dpo) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada hendak menjual narkotika atau melakukan transaksi narkotika kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 115/03.10102/2023 tanggal 08 Maret 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Rahmad Tio Ritonga Alias Tio berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan Berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 1426/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Rahmad Tio Ritonga Alias Tio tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Rahmad Tio Ritonga Alias Tio adalah benar mengandung positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Apma Aldon Pulungan dan Andreas Manurung (anggota kepolisian) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Tio menyalahgunakan narkotika jenis sabu di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi Apma Aldon Pulungan dan Andreas Manurung tiba di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap



Labuhanbatu kemudian Saksi Apma Aldon Pulungan dan Andreas Manurung bersama dengan seorang Kepala Dusun bernama Baharuddin Subekti masuk kedalam sebuah rumah masyarakat lalu melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari samping pintu rumah kemudian Saksi Apma Aldon Pulungan dan Andreas Manurung langsung melakukan penangkapan Terdakwa kemudian Saksi Apma Aldon Pulungan dan Andreas Manurung menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa lalu menemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet diatas lantai kamar rumah Terdakwa, kemudian setelah mengintrogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Amar (dpo) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin atas 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Rahmad Tio Ritonga Alias Tio** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "wederrechtelijk" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak ataumelawan hukum" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Apma Aldon Pulungan dan Andreas Manurung (Anggota Kepolisian) karena ditemukan diduga narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Apma Aldon Pulungan dan Andreas Manurung (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet ditemukan dari lantai kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Amar (DPO) dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto yang diperoleh dari Amar (DPO) dengan cara membeli akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto ditemukan diatas lantai kamar rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair ini sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Saksi Apma Aldon Pulungan dan Andreas Manurung (anggota kepolisian) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu, dimana barang bukti ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dari Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Amar (dpo) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa atas keberadaan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto pada surat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang, dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 115/03.10102/2023 tanggal 08 Maret 2023, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Rahmad Tio Ritonga Alias Tio berupa : : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan Berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tembus pandang yang berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Matamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : : 1426/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama Rahmad Tio Ritonga Alias Tio tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Amar (dpo) sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Tio Ritonga Alias Tio, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmad Tio Ritonga Alias Tio tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram/Netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram/Netto;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Raja Liola Gurusinga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H.,M.H.